

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **COMERCIO LOCAL Y TRANSFRONTERAS HEFOR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. **LAURA ELENA OCEGUEDA PADILLA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO “**EL PRESTADOR**”, Y POR OTRO LADO LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **FDM LOGISTICA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA**, EN LO SUCESIVO “**EL PRESTATARIO**” Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

- I. Declaraciones “**EL PRESTADOR**”, a través de su representante legal:
- A. Ser una persona moral legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, lo cual hace constar con la Escritura Pública número **40,945**, de fecha del 18 de julio del año 2017, pasada bajo la fe del Licenciado **Juan Diego Ramos Uriarte**, Notario Público Titular número 115 de Guadalajara, Jalisco.
 - B. Manifiesta su Representante Legal, la C. **LAURA ELENA OCEGUEDA PADILLA** que cuenta con las facultades necesarias y suficientes para el acto jurídico que se lleva a cabo, lo cual hace constar con la Póliza número **838**, de fecha del 02 marzo del año 2023, pasada ante la fe del Licenciado **Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez**, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco, así como que estas facultades no le han sido eliminadas o modificadas de forma alguna.
 - C. Encontrarse debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **CLT170814QSI1**.
 - D. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Ludwig Van Beethoven, interior K, número exterior 5570, en la Colonia La Estancia, con Código Postal número 45030, en Zapopan, Jalisco.
- II. Declara “**EL PRESTATARIO**”, a través de su representante legal:
- A. Ser una persona moral legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, lo cual hace constar con la Escritura Pública número **28,700** con fecha del 31 de enero del año 2020, otorgada ante la fe del Licenciado **Hernán Gascón Hernández**, Notario Público número 36 de Guadalajara, Jalisco.

- B. Manifiesta su representante legal, el C. **LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA** que cuenta con las facultades suficientes y necesarias para la celebración del presente contrato tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **21,030** con fecha del 21 de octubre del año 2022, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Manuel Beas Pérez, Notario Público 112 de Guadalajara, Jalisco y que a la fecha no se han revocado ni modificado.
- C. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **FLO200204V97**.
- D. Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Himno, número exterior 2272 en la Colonia Guadalajara Oriente, C.P. 44700, en Guadalajara, Jalisco.
- E. Que es su deseo obligarse a los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este instrumento.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – CONSENTIMIENTO Y OBJETO. – El presente contrato tiene por objeto la prestación de los siguientes servicios:

- SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL, INTERCOMUNICADORES, LECTORES PARA PUERTAS Y CERRADURAS INALÁMBRICAS.

“EL PRESTADOR” se compromete a prestar los servicios en las condiciones que han sido pactadas, verificadas y aceptadas por **“EL PRESTATARIO”** antes de la firma de este contrato.

Asimismo, **“LAS PARTES”** declaran su consentimiento para llevar a cabo el presente acuerdo de voluntades.

SEGUNDA. – PRECIO Y FORMA DE PAGO. – El precio total de los servicios objeto de este contrato es el establecido entre **“LAS PARTES”**, más el IVA correspondiente.

TERCERA. – VIGENCIA. – El presente contrato estará vigente por 01 año, comenzando a partir el día **29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**, y finalizando el día **29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025**, o en la fecha en que la prestación de los servicios objeto de este contrato haya finalizado.

CUARTA. – CONDICIONES DE LOS SERVICIOS. – “LAS PARTES” han pactado los términos y condiciones de los servicios que se prestaran.

“EL PRESTATARIO” podrá hacer las observaciones respecto a los servicios durante el plazo de 01 mes posterior a la prestación de servicios, siempre y cuando no se hayan presentado defectos visibles al momento de la realización del servicio.

QUINTA. – PRESTACION DE LOS SERVICIOS. – “EL PRESTADOR” llevara a cabo la realización de los servicios en el domicilio estipulado por “EL PRESTATARIO”.

SEXTA. – AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, “EL PRESTADOR” hizo del conocimiento a “EL PRESTATARIO” del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos personales.

SÉPTIMA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – En caso de que “EL PRESTADOR” se encuentre imposibilitado para llevar a cabo la prestación de los servicios objeto de este instrumento por caso fortuito o de fuerza mayor, de “EL PRESTADOR”, no se incurrirá en el incumplimiento, únicamente “EL PRESTADOR” reintegrará a “EL PRESTATARIO”.

OCTAVA. – RESCISIÓN. – “EL PRESTADOR” se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de “EL PRESTATARIO”, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario “EL PRESTADOR” quedará sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a “EL PRESTATARIO”, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora.

NOVENA. - Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, “LAS PARTES” se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

Para constancia “LAS PARTES”, debidamente enteradas del contenido del presente contrato y su valor legal, manifestando bajo protesta de decir conducirse con la verdad, que el presente acuerdo de voluntades carece de vicio alguno de consentimiento, lesión, de cualquier clase o enriquecimiento

ilegitimo de cualesquiera de las partes en perjuicio de la otra, lo firman por duplicado al margen de todas las hojas y al calce de esta última, a los **29 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.**

“EL PRESTADOR”

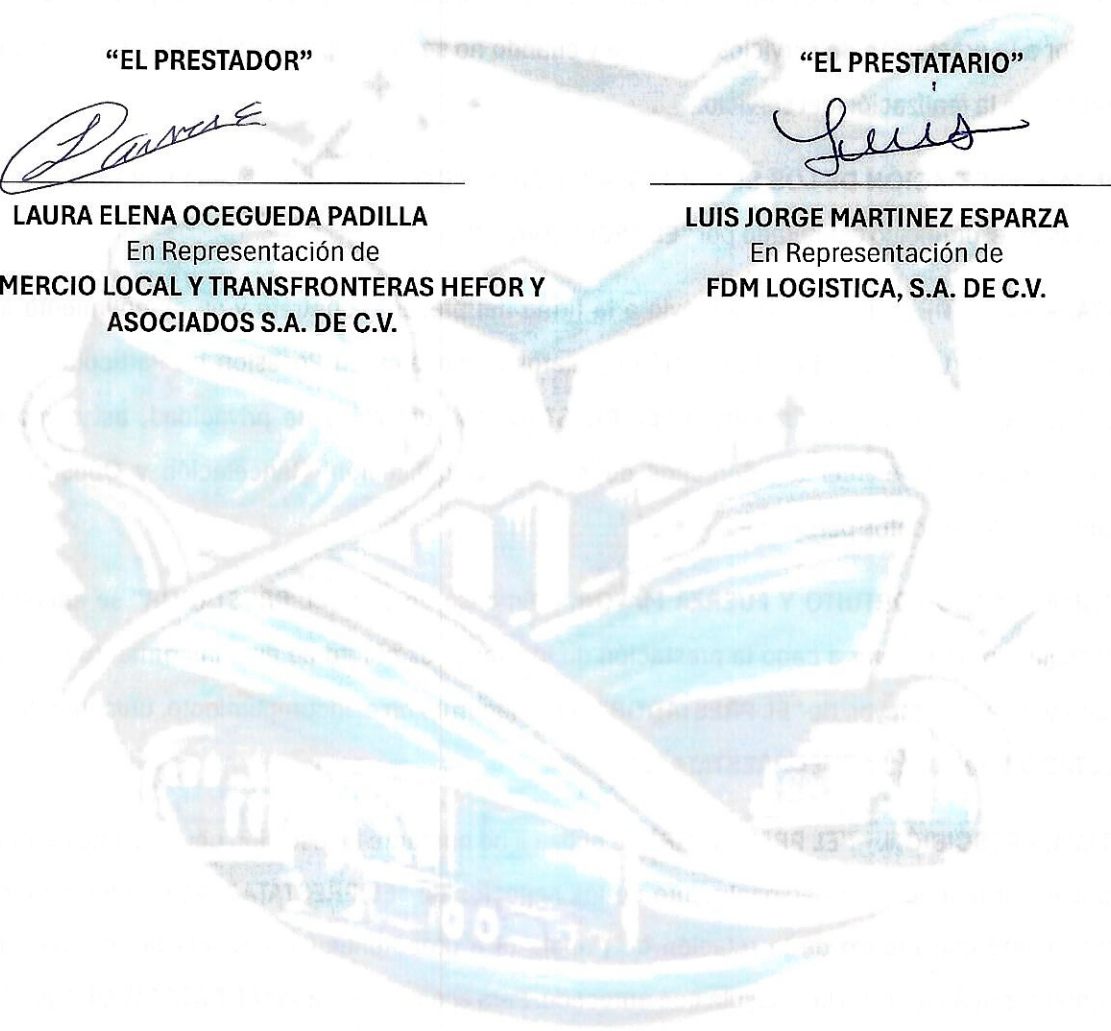


LAURA ELENA OCEGUEDA PADILLA
En Representación de
**COMERCIO LOCAL Y TRANSFRONTERAS HEFOR Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.**

“EL PRESTATARIO”



LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA
En Representación de
FDM LOGISTICA, S.A. DE C.V.



HEFOR